

ANÁLISE JURÍDICA

Lei Estadual nº 19.722/2026 do Estado de Santa Catarina
Vedação de Ações Afirmativas Étnico-Raciais no Ensino Superior
Declaração de Inconstitucionalidade Integral pelo STF

ADIs 7.925 a 7.930 | Rel. Min. Gilmar Mendes | Plenário Virtual, 17.4.2026

Abril de 2026

1. RESUMO FÁTICO

Em dezembro de 2025, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC) aprovou projeto de lei vedando a reserva de vagas com recorte étnico-racial no ensino superior. Sancionada pelo Governador Jorginho Mello (PL) em 22 de janeiro de 2026, a Lei Estadual nº 19.722/2026 proibiu a adoção de cotas raciais e de quaisquer outras ações afirmativas de viés étnico-racial em instituições de ensino superior públicas estaduais, bem como em instituições privadas e comunitárias que recebessem recursos do governo catarinense. No dia seguinte à sanção, decreto estadual regulamentou a norma e especificou sua incidência sobre universidades estaduais e sobre instituições comunitárias e privadas participantes de programas estaduais de acesso, permanência ou financiamento do ensino superior.

A norma preservou, contudo, três modalidades de reserva de vagas: para pessoas com deficiência, para estudantes oriundos de escolas públicas e com base em critérios exclusivamente econômicos. Em caso de descumprimento, a lei impunha sanções severas: multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por edital publicado em desacordo com a proibição, possibilidade de bloqueio de repasses públicos às instituições, nulidade de certames seletivos e instauração de procedimento administrativo disciplinar contra servidores e gestores envolvidos.

No dia seguinte à sanção, o Ministério da Igualdade Racial classificou a medida como inconstitucional, e a Ministra Anielle Franco acionou o Conselho Federal da OAB para discussão de providências jurídicas. Em 27 de janeiro de 2026, a Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), concedeu liminar suspensiva nos autos da ADI nº 5003378-25.2026.8.24.0000/SC, proposta pelo Diretório Estadual do PSOL/SC, interrompendo os efeitos da lei no âmbito local.

No plano federal, o STF foi acionado por meio de seis Ações Diretas de Inconstitucionalidade, de números 7.925 a 7.930, todas sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes e julgadas em conjunto. A ADI 7.925 foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e pela Educafro; a ADI 7.926, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI); a ADI 7.927, pelo Conselho Federal da OAB; a ADI 7.928, pelo Partido dos Trabalhadores (PT); as ADIs 7.929 e 7.930, por outras entidades. O julgamento no

Plenário Virtual iniciou-se em 10 de abril de 2026. Em 17 de abril de 2026, com o voto do Ministro André Mendonça, consolidou-se o placar de 10 a 0, com todos os ministros acompanhando o relator.

No exame da legitimidade ativa, o Ministro Gilmar Mendes reconheceu a ilegitimidade da UNE, da Educafro e da CNTI, de modo que a ADI 7.925 foi conhecida apenas quanto ao PSOL, na condição de partido político com representação no Congresso Nacional (art. 103, VIII, da CF/88), e a ADI 7.926 não foi conhecida. As ADIs 7.927, 7.928, 7.929 e 7.930 foram conhecidas e julgadas procedentes, com a declaração de inconstitucionalidade integral da Lei nº 19.722/2026.

2. ANÁLISE JURÍDICA

2.1 Enquadramento Constitucional: Igualdade Formal e Igualdade Material

O eixo jurídico central do caso é a distinção entre igualdade meramente formal e igualdade material, ambas com assento no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988. O governo catarinense invocou a igualdade formal como fundamento da lei, sustentando que qualquer critério racial, ainda que compensatório, violaria a isonomia, e que a vulnerabilidade socioeconômica seria o único critério razoável de diferenciação. O relator, Ministro Gilmar Mendes, rejeitou essa premissa como inconstitucional em si mesma, afirmando que a lei se funda em premissa já repelida por esta Corte.

A Constituição de 1988 não se limita a proibir discriminações abstratas. Ela impõe ao Estado deveres positivos de redução das desigualdades, de promoção do bem de todos sem preconceitos e de garantia da igualdade de condições para o acesso e a permanência na educação. Nesse quadro, a proclamada neutralidade estatal diante das desvantagens e barreiras estruturais criadas pelo racismo ao longo de séculos não representa imparcialidade, mas omissão inconstitucional. Tratar igualmente situações estruturalmente desiguais perpetua e aprofunda injustiças históricas. É aí que reside o paradoxo que a decisão resolve: a lei catarinense, ao invocar o princípio da igualdade para proibir cotas raciais, contraditoriamente violava esse mesmo princípio em sua dimensão mais profunda e

constitucionalmente adequada, vale dizer, a igualdade de resultados para grupos historicamente marginalizados.

O Ministro Edson Fachin, ao acompanhar o relator, enfatizou que a norma foi aprovada sem debate público aprofundado, sem audiências públicas e sem avaliação concreta dos resultados das políticas de inclusão, destacando que a declaração de inconstitucionalidade traduz a reafirmação do compromisso indeclinável desta Corte com a força normativa da Constituição.

2.2 Precedentes Vinculantes

A decisão nas ADIs 7.927 a 7.930 não surgiu no vácuo. O STF possui jurisprudência consolidada e vinculante sobre o tema, estabelecida em marcos fundamentais que precisam ser compreendidos para aquilatar o alcance do julgamento.

Na ADPF 186/DF (STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26 de abril de 2012, DJe-205 PUBLIC 20-10-2014), o Plenário, por unanimidade, julgou improcedente a arguição ajuizada pelo Partido Democratas contra as cotas étnico-raciais da Universidade de Brasília (UnB). O Ministro relator firmou que a reserva de vagas para estudantes negros e indígenas constituía providência adequada e proporcional ao atingimento dos desideratos constitucionais, compatível com os valores e princípios da Constituição Federal. A decisão assentou que ações afirmativas baseadas em critério racial são instrumentos legítimos de promoção da igualdade substancial, não uma excessão tolerada, mas um imperativo constitucional. Em sentido convergente, no RE 597.285/RS (Tema 203 da repercussão geral, STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9 de maio de 2012), a Corte fixou a tese de que é constitucional o uso de ações afirmativas, tal como o sistema de reserva de vagas por critério étnico-racial, na seleção para ingresso no ensino superior público.

Na ADC 41/DF (STF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 8 de junho de 2017, DJe-180 PUBLIC 17-08-2017), o STF, por unanimidade, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 12.990/2014, que reservava 20% das vagas em concursos públicos da administração federal para candidatos negros. A tese fixada foi: 'É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos

concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa'. O fundamento central foi o dever de reparação histórica decorrente da escravidão e do racismo estrutural, reforçando que cotas raciais não configuram tratamento privilegiado, mas instrumento necessário de combate à discriminação estrutural. A Lei nº 12.990/2014 foi posteriormente revogada e substituída integralmente pela Lei nº 15.142/2025, que ampliou o percentual de reserva para 30%, sem que a substituição tenha alterado a orientação constitucional consolidada na ADC 41.

Mais recentemente, na ADI 7.654/DF (STF, Rel. Min. Flávio Dino, cautelar concedida monocraticamente em 26 de maio de 2024 e referendada pelo Plenário em sessão virtual concluída em 14 de junho de 2024, publicada em 26 de junho de 2024), o STF assentou que a interrupção de ação afirmativa étnico-racial sem avaliação de seus efeitos, das consequências de sua descontinuidade e dos resultados já alcançados é constitucionalmente problemática. Esse precedente foi expressamente recordado nos votos públicos do caso catarinense.

Esses julgamentos formam um sólido bloco de entendimentos vinculantes, nos termos do art. 102, §2º, da CF/88 e do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999. A lei catarinense não apenas ignorou esses precedentes como tentou, por via legislativa estadual, contorná-los, movimento identificado pelo STF como inadmissível do ponto de vista constitucional.

2.3 Vício Formal: Competência Legislativa e Iniciativa

A análise da Lei nº 19.722/2026 revela vícios tanto no plano formal quanto no material. Do ponto de vista formal, a Constituição Federal distribui as competências legislativas sobre educação de forma articulada: o art. 22, XXIV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, enquanto o art. 24, IX, estabelece competência concorrente para legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, cabendo à União as normas gerais e aos estados apenas a competência suplementar.

A Lei Federal nº 12.711/2012, com a redação alterada pela Lei nº 14.723/2023, estabelece o patamar mínimo de 50% das vagas nas instituições federais para estudantes de escola pública, operando as cotas raciais dentro desse sistema. Santa Catarina, ao proibir expressamente a dimensão racial das ações afirmativas em suas instituições, não suplementava a lei federal: na prática, revogava-a para o âmbito estadual e adotava política diametralmente oposta, o que extrapola os limites da competência suplementar.

Ademais, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) apontou vício de iniciativa: ao tratar de organização administrativa e regime jurídico de servidores das universidades estaduais, a matéria demandaria iniciativa privativa do Poder Executivo, e não do Legislativo, por simetria com o regime constitucional federal e com as Constituições estaduais que reservam ao chefe do Executivo a iniciativa de projetos que versem sobre a estrutura e o pessoal dos órgãos públicos. A imposição de cortes de verbas e multas também interferia diretamente na condução administrativa e orçamentária, tarefa que cabe ao governador, e não à Assembleia Legislativa. Em paralelo, o Ministério Público de Santa Catarina sustentou, em ação própria perante o TJSC, violação à autonomia universitária assegurada no art. 207 da CF/88 e iniciativa parlamentar indevida.

2.4 Vício Material: Proibição do Retrocesso Social

Mesmo que superados os vícios formais, a lei sucumbiria ao controle material. O relator Ministro Gilmar Mendes identificou a norma como produtora de retrocesso social, categoria jurídica com assento constitucional, não mero adjetivo retórico.

O princípio da proibição do retrocesso social, implícito no sistema constitucional brasileiro e derivado dos arts. 1º, III; 3º, IV; e 5º, §2º, da CF/88, além de convergente com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, impede que o legislador suprima arbitrariamente direitos fundamentais sociais já conquistados, sem motivação técnica adequada e sem avaliação dos efeitos dessa supressão.

O Ministro Gilmar Mendes identificou na lei catarinense um déficit na análise de fatos e prognoses legislativos: a norma foi aprovada sem que a ALESC avaliasse os efeitos das políticas de cotas, os resultados já alcançados e as consequências

concretas de sua interrupção abrupta. O projeto tramitou de forma acelerada na ALESC, sem realização de audiências públicas e sem consulta às universidades afetadas. Para o STF, essa ausência de fundamentação técnica não é mera irregularidade processual: é vício que contamina a validade material do ato legislativo, pois o legislador não pode interromper política pública constitucionalmente legitimada sem demonstrar, empiricamente, que ela deixou de ser necessária ou que os objetivos que a justificavam foram alcançados.

O Ministro Flávio Dino sintetizou esse ponto ao afirmar que a interrupção de ação afirmativa de natureza étnico-racial não pode prescindir da prévia avaliação de seus efeitos, posicionamento coerente com o que o próprio STF havia firmado na ADI 7.654/DF.

2.5 Discriminação por Omissão Seletiva

Um dos aspectos mais sofisticados da análise do STF diz respeito à natureza direcionada da proibição. A lei catarinense, formalmente redigida como uma proibição ampla de cotas e ações afirmativas, preservou explicitamente três modalidades de reserva de vagas: deficiência, renda e escola pública. Portanto, não se tratava de proibição genérica de tratamento diferenciado: tratava-se de proibição específica e cirúrgica do recorte racial, o que o relator denominou de dissimulação normativa.

Esse ponto é juridicamente relevante porque desmonta o argumento da neutralidade estatal. Uma norma que proíbe exclusivamente as cotas raciais enquanto mantém outras formas de ação afirmativa não é neutra: é discriminatória em relação ao grupo racial. O Ministro Edson Fachin enfatizou que políticas de ações afirmativas estruturadas exclusivamente a partir de critérios econômicos revelam-se incapazes de enfrentar, de modo suficiente, as barreiras específicas produzidas pelo racismo estrutural. O racismo não é apenas uma desvantagem econômica: é uma barreira adicional, específica e historicamente documentada, que exige resposta igualmente específica. O Censo da Educação Superior de 2024, divulgado pelo INEP/MEC, registrou taxa de conclusão de 49% entre estudantes cotistas nas universidades federais, superior aos 42% apurados entre os não cotistas, dado invocado nos votos para demonstrar a eficácia e a necessidade de continuidade das políticas afirmativas.

2.6 Dimensão Internacional

A decisão do STF não se apoiou apenas na Constituição Federal, tendo sido reforçada pelo direito internacional dos direitos humanos. O relator Ministro Gilmar Mendes destacou que as políticas afirmativas de base étnico-racial encontram respaldo em normas internacionais incorporadas ao ordenamento brasileiro.

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ICERD), aprovada pelo Brasil por meio do Decreto nº 65.810/1969, não apenas proíbe a discriminação racial como expressamente autoriza a adoção de medidas especiais de caráter temporário para assegurar o adequado progresso de grupos raciais que necessitem de proteção, estabelecendo que tais medidas não constituem discriminação. O Brasil promulgou ainda, pelo Decreto nº 10.932/2022, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, aprovada pelo Congresso Nacional pelo rito do art. 5º, §3º, da CF/88, conferindo-lhe status equivalente ao de emenda constitucional. Os votos públicos do caso catarinense remeteram a essas convenções como mais um elemento contrário à supressão de políticas de promoção da igualdade de oportunidades para grupos submetidos ao racismo e à discriminação racial. A proibição imposta pela lei catarinense colidia, portanto, não apenas com a ordem constitucional interna, mas também com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

2.7 Controvérsias Jurídicas Pertinentes

CONTROVÉRSIA	ARGUMENTO DA DEFESA	POSIÇÃO DO STF
Limites da autonomia estadual	O governo catarinense sustentou que os estados têm autonomia para gerir suas universidades e que, ausente lei estadual prévia sobre cotas, a ALESC estaria exercendo competência legislativa legítima. Alegou ainda compatibilidade com as singularidades demográficas do estado, que ostenta a maior proporção de população branca do país.	A autonomia estadual não é absoluta e não pode ser exercida em sentido contrário aos preceitos fundamentais da Constituição nem às normas gerais da União já estabelecidas no âmbito educacional.

CONTROVÉRSIA	ARGUMENTO DA DEFESA	POSIÇÃO DO STF
Cotas raciais versus critério econômico como substituto	Sustentava-se que critérios econômicos seriam suficientes para incluir a população negra, tornando as cotas raciais desnecessárias.	O racismo estrutural produz barreiras específicas que não se reduzem à pobreza e que exigem enfrentamento específico. O Censo da Educação Superior 2024 (INEP/MEC) registrou 49% de conclusão entre cotistas nas federais, contra 42% dos não cotistas.
Constitucionalidade das sanções às universidades	As previsões de multas de R\$ 100.000,00 por edital e corte de repasses eram apresentadas como mecanismos legítimos de controle legislativo sobre políticas institucionais.	As sanções constituíam grave ameaça à autonomia universitária garantida pelo art. 207 da CF/88, coercitivamente induzindo as instituições a abandonarem práticas constitucionalmente garantidas, o que reforçou o vício material da lei.

2.8 Efeitos Temporais da Decisão

A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado produz, como regra, efeitos *ex tunc*, retroativos à data da entrada em vigor da norma inconstitucional, e *erga omnes*, vinculando todos os órgãos dos Poderes Judiciário e Executivo, nos termos do art. 102, §2º, da CF/88 e do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999.

No caso concreto, a retroatividade não apresentou impacto relevante quanto a ingressos de estudantes, pois a lei esteve suspensa por liminar do TJSC desde 27 de janeiro de 2026, praticamente desde sua promulgação. Isso significa que nenhuma instituição catarinense chegou efetivamente a aplicar a norma, o que inviabiliza a existência de situações consolidadas que eventualmente demandariam modulação temporal dos efeitos nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999. A questão da modulação de efeitos, portanto, sequer se colocou com premência neste caso.

Com a invalidação da Lei nº 19.722/2026, retomam plena vigência as normas que disciplinavam as cotas raciais nas instituições estaduais catarinenses antes da

promulgação da norma inconstitucional. O retorno ao *status quo ante* é consequência jurídica direta da nulidade declarada com efeitos retroativos. Eventuais processos seletivos abertos no curtíssimo período entre a promulgação da lei e a concessão da liminar do TJSC poderão demandar retificação administrativa, com vistas a recolocar as vagas das cotas raciais à disposição dos candidatos e assegurar a idoneidade dos certames. Qualquer assertiva mais específica sobre modulação ou tratamento de atos pretéritos, contudo, depende da leitura integral do acórdão, cuja publicação, à data desta análise, ainda estava pendente nas fontes verificáveis consultadas.

3. PANORAMA LEGISLATIVO VIGENTE

O cenário normativo vigente, à data desta consulta, segue na direção oposta à lei catarinense. No ensino superior federal, a Lei nº 12.711/2012 permanece em vigor com as alterações promovidas pela Lei nº 14.723/2023. Essa última ampliou o programa, incluiu cota específica para estudantes quilombolas, reduziu o critério de renda per capita de 1,5 para 1 salário mínimo, tornou o programa permanente com avaliação decenal e determinou que as instituições federais promovam políticas de ações afirmativas em programas de pós-graduação, cuja modalidade de implementação compete a cada instituição no exercício de sua autonomia. O Decreto nº 11.781/2023 e a Portaria MEC nº 2.027/2023 operacionalizaram as novas regras, que passaram a valer a partir do Sisu 2024.

No serviço público federal, a Lei nº 15.142/2025, de 3 de junho de 2025, revogou expressamente e substituiu integralmente a Lei nº 12.990/2014, elevando para 30% a reserva de vagas em concursos públicos federais para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. O Decreto nº 12.536/2025 e a Instrução Normativa Conjunta MGI/MIR/MPI nº 261/2025, ambos de 27 de junho de 2025, regulamentaram a nova lei e disciplinaram a distribuição interna do percentual. Houve ainda a aprovação da Lei nº 15.388/2026, de 14 de abril de 2026, que instituiu o novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2026-2036, como atualização legislativa relevante do campo educacional, embora sem alterar diretamente o núcleo constitucional do caso. Esse conjunto normativo reforça que,

no sistema jurídico atual, o movimento é de aperfeiçoamento e execução das ações afirmativas, não de sua proscrição abstrata.

4. PROGNÓSTICO E CONCLUSÃO

Assim, a meu ver, a invalidação da Lei nº 19.722/2026 é juridicamente irretocável, e o placar de 10 a 0 não é mera coincidência: reflete a solidez do arcabouço constitucional e jurisprudencial que sustenta as políticas de ação afirmativa racial no Brasil.

O racional lógico é simples, mas poderoso. Primeiro, a premissa central da lei, a de que cotas raciais violariam a isonomia, já havia sido rejeitada pelo STF em 2012 e reafirmada em 2017 e 2024. Segundo, a lei catarinense não combateu genericamente as ações afirmativas: preservou várias delas e escolheu suprimir justamente o componente racial, tornando-se materialmente incompatível com a igualdade substancial e com o dever estatal de enfrentamento ao racismo estrutural. Terceiro, faltou justificação empírica minimamente idônea para desmontar política pública inclusiva já reconhecida como constitucional; a ALESC não produziu qualquer estudo nessa direção, e essa ausência de fundamentação técnica não é defeito sanável: é o próprio retrato da arbitrariedade legislativa que a Constituição proíbe. Quarto, o próprio cenário legislativo vigente, tanto na educação federal quanto no serviço público federal, segue na direção de manutenção e aperfeiçoamento das ações afirmativas.

Do ponto de vista pragmático, a decisão consolida um sinal inequívoco ao legislativo estadual: tentar contornar, por via de lei estadual, o que o STF declarou constitucional em controle abstrato vinculante não é exercício legítimo de autonomia federativa. O efeito vinculante das decisões em controle abstrato, nos termos do art. 102, §2º, da CF/88, não deixa margem para interpretação diversa.

A persistência de desigualdades raciais estruturais no acesso ao ensino superior, documentadas por décadas de dados do IBGE e pesquisas acadêmicas, demonstra que as cotas raciais não perderam sua razão de ser. Enquanto esses dados persistirem, a fundamentação constitucional das ações afirmativas permanecerá inabalável, e tentativas legislativas de suprimi-las continuarão a

encontrar o mesmo destino da Lei Estadual nº 19.722/2026: a declaração de inconstitucionalidade. O ponto mais sensível daqui para frente não é o mérito constitucional, que já está praticamente pacificado, mas a delimitação fina dos efeitos temporais quando o acórdão integral vier a público.